

Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek LL.M.
Exekutorský úřad v Praze 9
adresa: Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, www.exekucepraha.cz
tel.: 603 142 152
email: stamfestova@exekucepraha.cz
datová schránka: g2crz9v
internetové stránky: www.exekucepraha.cz

č. j. 220 EX 1360/24-35

**EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY POVINNÉHO
Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU**

Povinný: zastoupený:	MIROSLAV BROŽEK, Přitkovská 95/2, 41712, Proboštov, r.č.870623/3129
Vymáhaná peněžita povinnost: (pohledávka navýšená o pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného ke dni vydání exekučního příkazu)	42 626,00 Kč
Oprávněný: zastoupený: číslo účtu oprávněného: spis.zna.opráv.:	Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 9, pobočka Ústí nad Labem, Drahohejlova 1404/4, 19000, Praha, adresa pro doručování Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, 40001, Ústí nad Labem, IČ 47114975 2332004843/6410-1
Peněžní ústav: Číslo účtu povinného:	Air Bank a.s., 0000003347991011/3030
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Teplicích dne 22.2.2024 pod č. j. 62 EXE 1460/2024-10	
Exekuční titul: výkaz nedoplatků č.j. 2332004843/6410-1, který vydal Vojenská zdravotní pojišťovna ČR dne 22.06.2023 a který se stal pravomocným dne 30.06.2023 a vykonatelným dne 30.06.2023	

★ Částka odpovídá řádce 12 tabulky č. 1.

I. Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek LL.M. rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu č. 0000003347991011/3030 u peněžního ústavu Air Bank a.s. k vymožení pohledávky oprávněného.

II. Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude exekuční příkaz doručen, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal.

III. Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby ve dni, který následuje po doručení vyrozumění o tom, že do rejstříku zahájených exekucí byla zapsána doložka provedení exekuce a tento exekuční příkaz nabyt právní moci, odepsal vymáhanou pohledávku z účtu povinného č. 0000003347991011/3030 a vyplatil ji na účet soudního exekutora č. 1251007551/5500, variabilní symbol 136024. Není-li

pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede peněžní ústav exekuci ve dni, který následuje po její splatnosti.

IV. Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.

V. Zákaz nakládat s peněžními prostředky uvedený v bodu IV neplatí v případě platby, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti, na účet oprávněného nebo soudního exekutora vedený u peněžního ústavu.

VI. Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda pohledávku z účtu nabyt jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou exekucí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře.

Poučení:

Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

Peněžní ústav vyplatí povinnému, který je fyzickou osobou, na jeho žádost peněžní prostředky do výše trojnásobku životního minima jednotlivce. Výše životního minima se určí podle právního předpisu upravujícího výši životního minima účinného k okamžiku doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu. Tyto peněžní prostředky vyplatí peněžní ústav nejvýše jednou v průběhu exekuce, nebo, je-li vedeno více exekucí příkázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu do skončení všech exekucí, u nichž se alespoň částečně překrývá doba od doručení exekučního příkazu peněžnímu ústavu do skončení exekuce. Zřídí-li peněžní ústav povinnému tzv. chráněný účet (viz níže), převede následující pracovní den po jeho zřízení nevyplacené peněžní prostředky na tento chráněný účet. Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, peněžní ústav vyplatí peněžní prostředky z účtu, na němž je nejvyšší zůstatek, nedohodne-li se povinný s peněžním ústavem jinak.

Podle § 304c odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) peněžní ústav, kterému exekutor doručil exekuční příkaz k provedení exekuce příkázáním pohledávky z účtu povinného, který je fyzickou osobou, je povinen poté, co mu bylo doručeno oznámení podle § 304d odst. 3 o.s.ř., s povinným na jeho žádost uzavřít smlouvu o platebním účtu vedeném za podmínek podle § 304c odst. 2 až 6 o.s.ř., § 304d odst. 4 o.s.ř. a § 304e odst. 1 a 2 o.s.ř. (dále jen "**chráněný účet**") a chráněný účet po uzavření smlouvy zřídit do 5 pracovních dnů od podání žádosti a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Součástí žádosti je prohlášení povinného, že v jeho prospěch není v den podání žádosti veden žádný chráněný účet. Zjistí-li peněžní ústav, že je ve prospěch povinného veden i jiný chráněný účet, učiní o tom oznámení exekučním orgánům (soudům, soudním exekutorům aj.) do 7 dnů od okamžiku, kdy takovou skutečnost zjistil.

Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu. Jinak peněžní ústav vede chráněný účet za podmínek, jimiž se řídí účet, na který je exekuce proti povinnému; podmínky vedení účtu, na který je vedena exekuce proti povinnému, se nesmí měnit v závislosti na tom, zda je či není na něj vedena exekuce. Zřízení chráněného účtu oznámí peněžní ústav všem exekučním orgánům (soudům, soudním exekutorům aj.), které vedou exekuci příkázáním pohledávky z účtu vedeného v okamžiku zřízení chráněného účtu u téhož peněžního ústavu, ze kterého jsou na chráněný účet převáděny peněžní prostředky.

Ohledně pohledávky povinného z chráněného účtu exekuci příkázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit. Na peněžní prostředky připsané od zřízení chráněného účtu do dne, kdy nastaly skutečnosti podle § 304e odst. 2 věty první nebo druhé o.s.ř., na účet, na který je vedena

exekuce proti povinnému, z účtu uvedeného v oznámení podle § 304d odst. 3 o.s.ř., se vedená exekuce nevztahuje.

Je-li u peněžního ústavu vedena exekuce na více účtů povinného, určí povinný v žádosti o zřízení chráněného účtu také účet, ze kterého budou ve prospěch chráněného účtu převáděny peněžní prostředky. Byl-li účet, ze kterého jsou převáděny peněžní prostředky na chráněný účet, zrušen, nebo na něj přestala být vedena exekuce, určí povinný na výzvu peněžního ústavu do 14 dnů od doručení výzvy další účet vedený u téhož peněžního ústavu, na který je proti němu vedena exekuce, z nějž budou převáděny peněžní prostředky na chráněný účet; číslo dalšího účtu sdělí povinný exekučnímu orgánu (soudu, soudnímu exekutorovi aj.).

Podle § 304d odst. 1 o. s. ř. dlužník povinného z pohledávek podle § 317 odst. 1 až 3 o.s.ř., § 318 o.s.ř. nebo 319 o.s.ř., plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu podle § 299 o.s.ř. na písemnou žádost vystaví povinnému nebo soudnímu exekutorovi bez zbytečného odkladu potvrzení o čísle účtu, z nějž jsou tyto pohledávky, mzda nebo jiné příjmy vypláceny. Je-li povinným osoba, k jejímž rukám má dlužník dítěte podle § 317 odst. 1 o.s.ř. plnit vyživovací povinnost, vztahuje se věta první ohledně pohledávky výživného dítěte podle § 317 odst. 1 o.s.ř. i na dlužníka dítěte podle § 317 odst. 1 o.s.ř. (dále jen "dlužník z výživného"). V potvrzení se dále uvede označení dlužníka povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka z výživného, označení povinného, číslo účtu povinného, na který jsou tyto pohledávky nebo příjmy vypláceny, a datum vystavení potvrzení. Dlužník povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužník z výživného vystaví potvrzení na formuláři, jehož vzor zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Soudní exekutor požádá dlužníka povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužníka z výživného o vystavení potvrzení na žádost povinného.

Podle § 304d odst. 2 o. s. ř. dlužník povinného, plátce mzdy, plátce jiného příjmu nebo dlužník z výživného (dále jen "dlužník z chráněného příjmu") vyplácí ode dne vystavení potvrzení podle odstavce 1 povinnému do dne, kdy mu bylo doručeno potvrzení podle § 304e odst. 2 věty poslední o.s.ř., z účtu, jehož číslo bylo uvedeno v potvrzení, na účet povinného, jehož číslo je uvedeno v potvrzení, pouze pohledávky, mzdu nebo jiné příjmy podle § 304d odst. 1 o.s.ř.

Podle § 304d odst. 3 o. s. ř. exekuční orgán (soud, soudní exekutor aj.) oznámí na žádost povinného bez zbytečného odkladu peněžnímu ústavu číslo účtu, z něhož jsou pohledávky nebo příjmy podle § 304d odst. 1 o.s.ř. vypláceny, a číslo účtu povinného u tohoto peněžního ústavu, na který je vedena exekuce proti povinnému a na který mají být pohledávky nebo příjmy podle § 304d odst. 1 o.s.ř. připisovány. Kopii oznámení zašle exekuční orgán (soud, soudní exekutor aj.) dlužníkovi z chráněného příjmu. Při vydání oznámení vychází exekuční orgán (soud, soudní exekutor aj.) z potvrzení podle § 304d odst. 1 o.s.ř.

Je-li exekuce příkázáním pohledávky z téhož účtu vedena k vydobytí více pohledávek, nebo je-li vedeno více exekucí příkázáním pohledávky z téhož účtu vztahuje se § 304c odst. 2 až 5 o.s.ř. na všechny exekuce vedené na tento účet k okamžiku doručení oznámení peněžnímu ústavu, a na další exekuce, byl-li exekuční příkaz vydaný v těchto exekucích doručen peněžnímu ústavu dříve, než nastaly skutečnosti podle § 304e odst. 2 o.s.ř.

Povinný může mít pouze jeden chráněný účet. Vyjde-li v řízení najevo, že bylo pro povinného zřízeno více chráněných účtů, rozhodne exekuční orgán (soud, soudní exekutor aj.), který z těchto účtů zůstane účtem chráněným. Exekuční orgán (soud, soudní exekutor aj.) může rozhodnout o tom, že účet není chráněný, vyjde-li najevo, že povinný uvedl úmyslně nepravdivé údaje peněžnímu ústavu v prohlášení podle § 304c odst. 1 věty druhé o.s.ř. nebo uvedl úmyslně nepravdivé údaje dlužníku z chráněného příjmu v žádosti podle § 304d odst. 1 o.s.ř.. Usnesení exekuční orgán (soud, soudní exekutor aj.) doručí oprávněnému, povinnému a všem peněžním ústavům, u nichž byly zřízeny chráněné účty. Peněžním ústavům usnesení doručí do vlastních rukou. Závazek ze smlouvy o

chráněném účtu zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo peněžnímu ústavu doručeno usnesení, nejde-li o peněžní ústav, který má vést chráněný účet.

Podle § 304e odst. 1 o. s. ř., nestanoví-li se dále jinak, nevztahují se na účet, který byl zřízen jako chráněný, ode dne následujícího po dni, v němž byl účet, ze kterého jsou převáděny peněžní prostředky na chráněný účet, zrušen nebo na něj přestala být vedena exekuce, § 304c o.s.ř., 304d o.s.ř. a § 304e odst. 1 o.s.ř.; peněžní ústav a povinný se mohou dohodnout na zániku závazku ze smlouvy o chráněném účtu. Je-li u peněžního ústavu vedena exekuce na více účtů povinného, věta první se použije obdobně ode dne následujícího po marném uplynutí 14denní lhůty podle § 304c odst. 4 o.s.ř., v níž měl povinný určit další účet vedený u téhož peněžního ústavu. Peněžní ústav vydá na žádost povinnému potvrzení o tom, že se na účet, který byl zřízen jako chráněný, nevztahují § 304c o.s.ř., 304d o.s.ř. a § 304e odst. 1 o.s.ř. nebo že zanikl závazek ze smlouvy o chráněném účtu; povinný toto potvrzení zašle bez zbytečného odkladu dlužníku z chráněného příjmu.

Poruší-li dlužník z chráněného příjmu povinnost podle § 304d odst. 2 o.s.ř., může se oprávněný domáhat, aby mu dlužník z chráněného příjmu zaplatil částku, na kterou by měl právo, kdyby dlužník z chráněného příjmu tuto povinnost splnil.

Je-li exekuce vedena k vymození peněžité povinnosti ze závazku povinného vzniklého v době, kdy byl nezletilým, který nenabyl plné svéprávnosti, lze exekucí pouze majetek, který povinný nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetek, který nabyl právním jednáním vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti; to neplatí pro peněžité pohledávky vzniklé při samostatném provozování obchodního závodu nebo jiné obdobné výdělečné činnosti podle zvláštního právního předpisu. Je-li exekucí poškozen majetek v rozporu s větou předchozí, může se povinný domáhat v této části zastavení exekuce.

Soudní exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymození povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného. Pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného jsou zahrnuty do výše uvedené vymáhané peněžité povinnosti. Jejich vyčíslení je uvedeno v tabulce č. 1 v dalších informacích k exekučnímu řízení, ř. 11.

Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, povinnému a peněžnímu ústavu.

V Praze 9 dne 29.4.2025

Mgr. Michal Suchánek
soudní exekutor

Vyřizuje: Markéta Niklová

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.

V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Další informace k exekučnímu řízení

1. Odklad a zastavení exekuce

Za podmínek stanovených zákonem lze podat u soudního exekutora návrh na zastavení exekuce nebo její části.

Za podmínek stanovených zákonem lze podat i návrh na odklad exekuce.

Podmínky pro podání těchto návrhů a další podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

2. Postup v exekuci přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu

Informace o vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Především je třeba zdůraznit, že nepostupuje-li peněžní ústav tak, jak mu to ukládají ustanovení § 304 odst. 1 a § 307 až 309a občanského soudního řádu, může se oprávněný domáhat, a to i tehdy, když už na účtu povinného není dostatek prostředků, aby mu peněžní ústav zaplatil částku, na kterou by měl právo, kdyby peněžní ústav postupoval správně.

3. Vyčíslení vymáhané peněžitě povinnosti

V této exekuci musí povinný zaplatit minimálně částku uvedenou v řádce 12 tabulky č. 1.

tabulka č. 1

	vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání exekučního příkazu (bez nákladů exekučního řízení) v Kč	
1	jistina	35 992,00 Kč
2	úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokuta, penále atd. do dne vydání exekučního příkazu včetně (29.4.2025 <u>uvedení data vydání exekučního příkazu</u>)	0,00 Kč
3	náklady předchozího řízení (soudní poplatek, právní zastoupení atd.)	0,00 Kč
4	vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání exekučního příkazu (bez nákladů exekučního řízení) celkem (řádky 1 až 3)	35 992,00 Kč
	pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného v exekučním řízení v Kč	
5	náklady oprávněného (právní zastoupení atd.)	100,00 Kč
6	daň z přidané hodnoty (z nákladů oprávněného)	
7	odměna soudního exekutora	5 400,00 Kč
8	paušální částka náhrady hotových výdajů soudního exekutora	0,00 Kč
9	další náklady exekuce	0 Kč
10	daň z přidané hodnoty (z nákladů exekuce)	1 134,00 Kč
11	pravděpodobné náklady celkem (řádky 5 až 10)	6 634,00 Kč
12	celkem ke dni vydání exekučního příkazu (řádky 4 + 11) v Kč	42 626,00 Kč

Vymáhaná povinnost (řádek 4 tabulky č. 1) se zvyšuje každý den od doručení tohoto exekučního příkazu o úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokutu, penále atd., a případně rovněž pravidelně o opětuji se dávku splatnou v budoucnu podle tabulky č. 2.

tabulka č. 2

<u>denně</u> z jistiny podle řádku 1 tabulky č. 1 ode dne následujícího po dni vydání výzvy	0,00 Kč
---	---------

Toto zvýšení může ovlivnit i výši odměny soudního exekutora (řádek 7 tabulky č. 1) **, která se vypočítává z výše soudním exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.

Povinný může vymáhanou peněžitou povinnost v aktuální výši uhradit

1. bankovním převodem či vkladem na účet č. 1251007551/5500, variabilní symbol 136024,
2. v hotovosti v úředních hodinách na pokladně soudního exekutora Po-Čt 8:30-12:00, 12:30-15:00; Pá 8:30-12:00,
3. poštovní poukázkou typu A na účet č. 1251007551/5500, variabilní symbol 136024.

Při platbě bankovním převodem nebo poštovní poukázkou musí být vždy uveden variabilní symbol. Uhradí-li povinný tímto způsobem vymáhanou peněžitou povinnost, exekuce bude za podmínek stanovených zákonem skončena.

4. Úřední hodiny

Úřední hodiny soudního exekutora Po-Čt 8:30-12:00, 12:30-15:00; Pá 8:30-12:00, exekutorského úřadu Exekutorský úřad Praha 9.

Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora.

** Základ pro určení odměny soudního exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.